

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 3 - HÀ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 32/2025/HS-ST

Ngày: 30-9-2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 3 - HÀ TĨNH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Nữ Ngọc Diệp

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thị Thanh Tâm, bà Hồ Hồng Hoa

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thanh Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 3 – Hà Tĩnh

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Bà Đặng Thị Lượng - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 3 – Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 28/2025/TLST-HS ngày 19 tháng 9 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 34/2025/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 9 năm 2025 đối với bị cáo:

- Họ và tên: Phan Văn H, giới tính: Nam; tên gọi khác: không, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1970 tại: N, tỉnh Hà Tĩnh, nơi thường trú: Tổ dân phố E, xã N, tỉnh Hà Tĩnh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không, S CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 042070001624, cấp ngày 13 tháng 4 năm 2022, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH Bộ C1; nghề nghiệp: Lao động tự do, trình độ học vấn: Lớp 12/12; chức vụ, đoàn thể, đảng phái: Không; họ tên cha: Phan Văn N, sinh năm 1937, họ tên mẹ: Phan Thị T, sinh năm 1935 (cha, mẹ đều đã chết); anh, chị, em ruột: Có 07 người, bị cáo là con thứ 6; họ tên vợ: Nguyễn Thị Thúy L, sinh năm 1971, nghề nghiệp: Lao động tự do, trú tại: Tổ dân phố E, xã N, tỉnh Hà Tĩnh; con có 03 người, con lớn sinh năm 1995, con nhỏ nhất sinh năm 2006; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” và “Tạm hoãn xuất cảnh”, có mặt tại phiên tòa.

- Bị hại:

+ Cháu Nguyễn Đình S1, sinh năm: 2009, địa chỉ: Khối M, phường T, tỉnh Nghệ An (đã chết);

+ Đại diện hợp pháp cho cháu Nguyễn Đình S1: Ông Nguyễn Xuân B, sinh năm: 1970; địa chỉ: Khối M, phường T, tỉnh Nghệ An, nghề nghiệp: Công chức, vắng mặt.

+ Cháu Thái Ngọc Anh Đ, sinh năm: 2009; địa chỉ: K, phường V, tỉnh Nghệ An, nghề nghiệp: Học sinh lớp 10C4, Trường Cao đẳng N1, vắng mặt.

+ Người đại diện hợp pháp cho cháu Thái Ngọc A Đ: Bà Trần Thị P, sinh năm: 1986; nghề nghiệp: Lao động tự do, trú tại: K, phường V, tỉnh Nghệ An, vắng mặt.

- *Người làm chứng:*

+ Ông Nguyễn Ngọc S2, sinh năm: 1983; địa chỉ: Xóm G, phường T, tỉnh Nghệ An, vắng mặt.

+ Ông Nguyễn Xuân C, sinh năm: 1964, địa chỉ: Tổ dân phố M, phường T, tỉnh Nghệ An, vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 22/5/2025, Phan Văn H điều khiển xe đạp đi từ khu đô thị X đến tỉnh lộ 546 thuộc xã N, tỉnh Hà Tĩnh. Khi đi đến đoạn giao nhau giữa đường hai chiều khu đô thị X và tỉnh lộ 546, Phan Văn H điều khiển xe đạp chuyển hướng từ bên trái qua phải tỉnh lộ 546 hướng xã N đi xã T. Khi vừa chuyển hướng vào tỉnh lộ 546, Phan Văn H tiếp tục điều khiển xe đạp đi trên phần đường bên trái theo chiều đi của mình trên làn đường thứ nhất hướng xã T - xã N để chuyển hướng sang phải theo chiều đi thì có xe mô tô biển kiểm soát 37AA-056.37 do Nguyễn Đình S1 (sinh năm 2009, trú tại khối M, phường T, tỉnh Nghệ An) điều khiển, chở theo Thái Ngọc Anh Đ (sinh năm 2009, trú tại khối I phường V, tỉnh Nghệ An) lưu thông theo hướng xã T - xã N đi đến với tốc độ khá nhanh. Thấy Phan Văn H đang chuyển hướng ra gần giữa lòng đường, S1 không giảm tốc độ mà lách tránh về bên phải chiều đi. Cùng lúc này, Phan Văn H thấy xe mô tô của Nguyễn Đình S1 đi đến liền bỏ lại xe đạp tại chỗ rồi chạy vào lề đường để tránh, làm cho xe mô tô va chạm vào người Phan Văn H, rồi H, xe mô tô biển kiểm soát 37AA-056.37 cùng hai người ngồi trên xe ngã, trượt trên mặt đường theo hướng đường đôi vào khu đô thị X. Hậu quả: Nguyễn Đình S1, Thái Ngọc Anh Đ và Phan Văn H bị thương, xe mô tô bị hư hỏng, đến ngày 24/5/2025 Nguyễn Đình S1 tử vong do chấn thương sọ não.

- *Biên bản khám nghiệm hiện trường do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh H lập hồi 19 giờ ngày 22/6/2025, phản ánh:*

Nơi xảy ra tai nạn là ngã ba đường giao nhau giữa Tỉnh lộ 546 với đường đôi thuộc khu đô thị X, xã N, tỉnh Hà Tĩnh. Tỉnh lộ 546 được rải thảm nhựa, mặt đường bằng phẳng, có chiều rộng 11m, được chia làm 02 chiều đường xe chạy, ở giữa 02 chiều đường xe chạy có vạch kẻ màu vàng đứt quãng. Chiều đường hướng xã T - xã N (trước đây là Xuân V đi thị trấn X), rộng 5,5m được chia thành 02 làn đường, làn đường thứ nhất từ lề vào rộng 2,0m, làn đường thứ 2 rộng 3,5m, ở giữa 02 làn đường có vạch kẻ màu trắng liền nét, ở vị trí giao nhau là vạch kẻ màu trắng đứt quãng. Chiều đường hướng xã N đi xã T được chia thành 02 làn đường, làn đường thứ nhất từ lề vào rộng 2,0m, làn đường thứ 2 rộng 3,5m, ở giữa 02 làn

đường có vạch kẻ màu trắng liền nét, ở vị trí giao nhau là vạch kẻ màu trắng đứt quãng. Khoảng mở nơi giao nhau rộng 50m, nơi giao nhau được che khuất bởi cây bóng mát ở góc đường giao nhau.

Tại vị trí trước khu vực giao nhau giữa đường tỉnh lộ 546 và đường đôi vào khu đô thị X có cấm biển báo 207b (biển báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên) và biển báo L.423b (biển báo hiệu có người đi bộ qua đường).

Điểm mốc được xác định là cột biển báo 207b (biển báo hiệu nơi đường ưu tiên giao nhau với đường không ưu tiên) cấm ở mép bên phải đường hướng xã T đi xã N (trước đây là xã X - thị trấn X (ngã ba G)).

Mép đường làm chuẩn là mép đường nhựa phía bên phải hướng xã T đi xã N (ngã ba G).

Từ điểm mốc đo về hướng xã N (ngã ba G) 4,1m, trên mặt đường nhựa phát hiện xe đạp màu đen, nhãn hiệu TWETTER nằm ngã nghiêng bên trái, đầu xe hướng đi xã T, đuôi xe hướng xã N, từ trục bánh trước đo vào mép chuẩn là 2,1m, từ trục bánh sau đo vào mép chuẩn là 1,8m, được ký hiệu (1). Từ trục bánh trước xe đạp đo đến biển báo L.423b là 5,6m.

Từ trục bánh sau xe đạp đo về hướng xã N (ngã ba G) 4,2m, tại vị trí giao nhau giữa đường tỉnh lộ 546 và đường đôi vào khu đô thị X là vết cày trên mặt đường nhựa, kích thước (25,3x0,3x0,001)m, gồm nhiều vết cày không liền nét, song song chiều hướng xã T - xã N, từ đầu vết cày đo vào mép chuẩn 1,1m, cuối vết cày nằm trên vị trí giao nhau giữa đường tỉnh lộ 546 và đường đôi vào khu đô thị X, nằm ngoài mép chuẩn, từ cuối vết cày đo ra mép chuẩn là 8,3m, được ký hiệu (2).

Từ đầu dấu vết (2) đo về hướng xã N (ngã ba G) 10,2m, tại điểm giao nhau giữa đường tỉnh lộ 546 và đường đôi vào khu đô thị X là vết máu, kích thước (0,3x0,3)m, nằm ngoài mép chuẩn từ tâm dấu vết đo ra mép chuẩn là 2,1m, được ký hiệu (3).

Từ tâm dấu vết (3) đo về hướng xã N (ngã ba G) 8,4m tại vị trí giao nhau giữa đường tỉnh lộ 546 và đường đôi vào khu đô thị X là vết máu, kích thước (0,25x0,3)m, nằm ngoài mép chuẩn, từ tâm dấu vết đo ra mép chuẩn là 6,85m, được ký hiệu (4).

Từ tâm dấu vết (4) đo về hướng xã N (ngã ba G) 5,5m, tại vị trí giao nhau giữa đường tỉnh lộ 546 và đường đôi vào khu đô thị X là xe mô tô biển kiểm soát 37AA-067.37 nằm ngã nghiêng bên trái, đầu hướng đường vào khu đô thị X, đuôi xe hướng tỉnh lộ 546, trục bánh trước xe mô tô đo vào mép chuẩn là 8,7m, trục bánh sau đo vào mép chuẩn là 7,9m.

- *Biên bản khám nghiệm xe mô tô biển kiểm soát 37AA - 066.37 do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh H lập hồi 14 giờ ngày 27/5/2025, phản ánh:*

Cung trước chắn bùn bánh trước bị xô lệch từ phải qua trái, đầu mút cung chắn bùn có dấu vết trượt xước, mài mòn chiều hướng từ trước ra sau, kích thước (4x3)cm, tâm dấu vết cách mặt đất 57cm, mặt bên trái cung chắn bùn có bám dính

mô tổ chức cơ thể người, sợi dạng lông. Phần phía dưới giảm xóc phía trước phải, ốc trục bánh trước bên phải có dấu vết trượt xước, mài mòn chiều hướng từ trước ra sau, kích thước (5x2)cm, tâm dấu vết cách mặt đất 28cm. Má lốp bên phải bánh trước có dấu vết trượt cao su, kích thước (90x5)cm, tâm dấu vết cách chân van 47cm theo chiều chuyển động tiến của bánh xe, má lốp bên trái có dấu vết trượt cao su, mặt bụi kích thước (40x6)cm, tâm dấu vết cách chân van 46cm ngược chiều tịnh tiến của bánh xe. Phần phía dưới giảm xóc phía trước bên trái, đỉnh, ốc trục bánh trước bên trái có bám dính mô, tổ chức cơ thể người, chất màu nâu đỏ dạng máu, kích thước (5x5)cm, tâm dấu vết cách mặt đất 28cm. Cụm đèn chiếu sáng phía trước, ốp phía trước tay lái gãy bung rời các chốt định vị. Mặt ngoài ốp nhựa đèn xi nhan phía trước bên trái, góc bên trái ốp tay lái có dấu vết trượt xước bám dính các sợi màu trắng dạng sợi vải quần áo, chiều hướng từ trước ra sau, kích thước (15x12)cm, tâm dấu vết cách mặt đất 100cm. Mặt ngoài ốp nhựa đèn xi nhan phía trước bên phải có dấu vết trượt xước, mài mòn nhựa, chiều hướng từ trước ra sau, kích thước (9x4)cm, tâm dấu vết cách mặt đất 98cm. Phần bên trái ghi đông tay lái bị cong vênh, xô lệch từ trước ra sau, ốp nhựa phía trước cụm điều khiển xi nhan, còi có dấu vết trượt xước, bám dính sợi màu trắng, dạng sợi quần áo, chiều hướng từ trước ra sau, kích thước (9x6)cm, tâm dấu vết cách mặt đất 95cm. Đầu mút tay lái bên trái có dấu vết trượt xước, mài mòn, rách cao su, kích thước (5x4)cm, tâm dấu vết cách mặt đất 95cm. Mặt ngoài bình dầu phanh có vết trượt xước, mài mòn chiều hướng từ trước ra sau, kích thước (5x0,5)cm, tâm dấu vết cách mặt đất 98cm. Phần bên phải ghi đông bị cong vênh trước ra sau. Đầu mút tay lái bên phải có dấu vết trượt xước, mài mòn cao su, kích thước (4x2)cm, tâm dấu vết cách mặt đất 95cm. Đầu mút tay phanh bên phải có dấu vết trượt xước, mài mòn chiều hướng từ trước ra sau, kích thước (2x1)cm, tâm dấu vết cách mặt đất 90cm. Bàn đạp phanh bị xô lệch từ trước ra sau, từ dưới lên trên, đầu mút bên phải có dấu vết trượt xước, mài mòn, cong vênh, bám dính bụi đất đá màu trắng, kích thước (5x0,5)cm, tâm dấu vết cách mặt đất 34cm. Giá đỡ chân phía trước bên phải bị xô lệch từ trước ra sau, từ dưới lên trên, đầu mút có dấu vết trượt xước, mài mòn cao su, kích thước (3x2)cm, tâm dấu vết cách mặt đất 33cm. Mặt ngoài ống xả, ống nhựa bảo vệ ống xả có dấu vết trượt xước mài mòn, bám dính bụi đất đá màu trắng, chiều hướng từ trước ra sau, dưới lên trên, kích thước (40x13)cm, tâm dấu vết cách mặt đất 34cm. Ốp nhựa bên trái ống yếm bị bung rời chốt định vị, Góc phía trên ốp nhựa bên trái ống yếm có dấu vết nứt vỡ nhựa kích thước (12x2)cm, tâm dấu vết cách mặt đất 70cm. Giá đỡ chân phía trước bên trái bị xô lệch từ sau ra trước, đầu mút giá đỡ chân có dấu vết trượt xước mài mòn cao su, kim loại, bám dính bụi đất đá màu trắng, kích thước (5x4)cm, tâm dấu vết cách mặt đất 27cm. Mặt ngoài giá đỡ chân phía sau bên trái, khung kim loại giá đỡ chân có dấu vết trượt xước, mài mòn, chiều hướng từ sau ra trước, kích thước (11x3)cm, tâm dấu vết cách mặt đất 38cm. Đầu mút bên trái chân chống giữa có dấu vết trượt xước, mài mòn bám dính chất màu trắng dạng bụi đất đá, chiều hướng từ sau ra trước, kích thước (1x1)cm, tâm dấu vết cách mặt đất 23cm. Phần phía sau ốp thân xe bên trái có dấu vết trượt xước, mài mòn, chiều hướng từ sau

ra trước, kích thước (28x8)cm, tâm dấu vết cách mặt đất 68cm. Phần bên trái tay nâng có dấu vết trượt xước, mài mòn chiều hướng từ sau ra trước, kích thước (6x2)cm, tâm dấu vết cách mặt đất 76cm. Mặt ngoài góc bên trái ốp nhựa cụm đèn sau có dấu vết trượt xước, mài mòn chiều hướng từ sau ra trước, kích thước (1x1), tâm dấu vết cách mặt đất 73cm. Góc dưới bên trái biển kiểm soát bị cong vênh chiều từ sau ra trước, phần ốp kim loại và nhựa tại vị trí này có dấu vết trượt xước mài mòn, bám dính chất màu trắng dạng bụi đất đá, kích thước (8x5)cm, tâm dấu vết cách mặt đất 54cm.

- *Kỹ thuật an toàn phương tiện*: Hệ thống phanh, hãm, đèn, còi hoạt động.

- *Biên bản khám nghiệm xe đạp màu đen, nhãn hiệu TWETTER do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh H lập hồi 15 giờ ngày 27/5/2025 phản ánh*: Không phát hiện dấu vết va chạm.

- *Biên bản khám nghiệm tử thi Nguyễn Đình S1 lập hồi 00 giờ 15 phút ngày 25/5/2025, phản ánh*: Vùng thái dương trái cách đỉnh vành tai trái 02cm có đám sưng nề kích thước 10cm x 08cm, trên đám sưng nề có vết xây xước da kích thước 04cm x 02cm; Má trái có vết xây xước da kích thước 05cm x 02cm; Đuôi mắt phải có vết xây xước da kích thước 06cm x 02cm; Vùng cằm có vết xây xước da 03cm x 01cm; Mặt trước vai phải có vết xây xước da kích thước 03cm x 02cm; Mặt sau từ cánh tay xuống đến mu bàn tay có nhiều vết xây xước da nằm rải rác; Mu bàn tay hai bên có một số vết xây xước da nằm rải rác; Mặt trước gối hai bên có một số vết xây xước da nằm rải rác; Mu bàn chân hai bên có một số vết xây xước da nằm rải rác.

- *Tại Bản kết luận giám định số 738/KL-KTHS ngày 12 tháng 05 năm 2025 của Phòng K Công an tỉnh H, xác định*: Nguyên nhân chết của Nguyễn Đình S1: Chấn thương sọ não.

- *Kết quả giám định thương tích*: Tại Bản kết luận giám định số 306/KL-TTCT ngày 16 tháng 7 năm 2025 của Trung tâm pháp y tỉnh N xác định: tỷ lệ tổn thương của Thái Ngọc Anh Đ là 40%. Tại Bản kết luận giám định số 307/KL-TTCT ngày 16 tháng 7 năm 2025 của Trung tâm pháp y tỉnh N xác định: tỷ lệ tổn thương của Phan Văn H là 28%.

- *Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với người điều khiển phương tiện*: Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với ông Phan Văn H, kết quả dưới ngưỡng phát hiện của máy (không có nồng độ cồn); kiểm tra chất ma túy trong cơ thể, kết quả âm tính.

Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với Nguyễn Đình S1, kết quả dưới ngưỡng phát hiện của máy (không có nồng độ cồn); Bệnh viện đa hữu nghị đa khoa tỉnh N không kiểm tra chất ma túy trong cơ thể nên không có căn cứ xác định.

- *Kết luận giám định cơ học*: Tại bản kết luận giám định số 409/KL-KTHS ngày 18/3/2025 của Phòng PC09 Công an tỉnh H, xác định:

Dấu vết trượt xước, mài mòn tại đầu tay lái bên phải, đầu tay phanh, ốp nhựa tay lái phía trước bên phải, ốp nhựa đèn xi nhan phải, góc bên phải cung trước chắn bùn bánh trước, giá đỡ chân phía trước bên phải, giá đỡ chân phía sau

bên phải, cánh ướm bên phải xe mô tô mang biển kiểm soát 38N1-277.50 hình thành do va chạm với mặt đường khi xe ngã nghiêng bên phải và trượt trên mặt đường. Dấu vết gãy, nứt vỡ tại mặt nạ phía trước đầu xe, góc bên phải ốp mặt nạ phía trước xe mô tô mang biển kiểm soát 38N1-277.50 hình thành do va chạm với vật có tiết diện rộng, bề mặt mềm (dạng cơ thể người)

- *Kết quả định giá tài sản*: Ngày 11/6/2025 Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện N (cũ) có Kết luận định giá tài sản số 67/KL-HĐĐGTS với nội dung: Giá trị thiệt hại của xe mô tô biển kiểm soát 37AA-056.37 là 520.000 đồng (Năm trăm hai mươi nghìn đồng). Do xe đạp không bị thiệt hại nên không có căn cứ để tiến hành định giá.

- *Việc thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu và xử lý vật chứng*: 01 xe mô tô biển kiểm soát 37AA-056.37; 01 xe đạp màu đen nhãn hiệu TWETTER.

Quá trình điều tra đã xác định: 01 xe mô tô biển kiểm soát 37AA-056.37 đăng ký mang tên Nguyễn Ngọc S2 (sinh năm 1983, trú tại Xóm G, phường T, tỉnh Nghệ An) đã bán cho ông Nguyễn Xuân C (sinh năm 1964, trú tại phường T, tỉnh Nghệ An) nhưng chưa làm thủ tục đăng ký lại phương tiện, sau khi khám nghiệm đã trả lại cho ông C. 01 xe đạp màu đen nhãn hiệu TWETTER thuộc sở hữu của ông Phan Văn H, sau khi khám nghiệm đã trả lại cho chủ sở hữu Phan Văn H.

- *Về trách nhiệm dân sự*: Quá trình điều tra, Phan Văn H đã bồi thường cho ông Nguyễn Xuân B là người đại diện hợp pháp của cháu Nguyễn Đình S1 số tiền 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng). Đại diện gia đình bị hại không có yêu cầu gì thêm về phần dân sự và có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho Phan Văn H. Thái Ngọc Anh Đ và người đại diện không có yêu cầu gì về phần dân sự.

Với hành vi trên, Cáo trạng số 28/CT – VKSNX ngày 18/9/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 – Hà Tĩnh đã truy tố Phan Văn H về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 – Hà Tĩnh vẫn giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố Phan Văn H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; đề nghị áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt Phan Văn H từ 12 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 đến 30 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Ngoài ra, còn đề xuất về án phí, xử lý vật chứng, quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Bị cáo không tranh luận. Tại lời nói sau cùng, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, xin lỗi gia đình bị hại và xin Hội đồng xét xử khoan hồng cho bị cáo mức hình phạt thấp nhất, được tự giáo dục, cải tạo tại cộng đồng, tiếp tục điều trị để ổn định sức khỏe, có điều kiện hương khói cho bị hại.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Tính hợp pháp của các hành vi và quyết định tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 – Hà Tĩnh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo, người tham gia tố tụng không có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về thẩm quyền xét xử: Căn cứ khoản 1 Điều 268, khoản 1 Điều 269 Bộ luật Tố tụng hình sự, điểm đ khoản 1 Điều 5, khoản 1 Điều 6, khoản 1, 2 Điều 7 Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐTP ngày 27/6/2025 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Hướng dẫn áp dụng một số quy định về tiếp nhận nhiệm vụ, thực hiện thẩm quyền của các Tòa án nhân dân, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân khu vực 3 - Hà Tĩnh.

[3] Tại phiên tòa, vắng mặt bị hại (cháu Thái Ngọc Anh Đ), đại diện hợp pháp của bị hại, người làm chứng. Xét thấy, những người này đã có lời khai đầy đủ tại hồ sơ vụ án, sự vắng mặt của họ không gây trở ngại cho việc xét xử, trường hợp cần thiết có thể công bố lời khai tại phiên tòa nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt theo quy định tại khoản 1 Điều 292, khoản 1 Điều 293 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[4] Tại phiên tòa, Phan Văn H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra, nội dung cáo trạng truy tố và các chứng cứ khác có tại hồ sơ, đủ cơ sở kết luận: Khoảng 17 giờ 40 phút, ngày 22/5/2025, Phan Văn H điều khiển xe đạp đi trên đường đôi khu đô thị X vào tỉnh lộ 546 thuộc địa phận xã N, tỉnh Hà Tĩnh. Do không chú ý quan sát, điều khiển xe đạp đi không đúng phần đường, ngược chiều lưu thông phương tiện nên đã xảy ra va chạm với xe mô tô do Nguyễn Đình S1 điều khiển, chở theo Thái Ngọc Anh Đ khi Phan Văn H bỏ lại xe đạp trên đường chạy vào lề đường để tránh. Hậu quả: Nguyễn Đình S1 tử vong, Phan Văn H bị tổn thương cơ thể tỷ lệ 28%, cháu Thái Ngọc Anh Đ bị tổn thương cơ thể tỷ lệ 40%, xe mô tô bị hư hỏng, giá trị thiệt hại là 520.000 đồng.

[5] Hành vi của Phan Văn H đã vi phạm khoản 1 Điều 10, điểm d khoản 3 Điều 12 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự: “*1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Làm chết người; ...*”

Do đó, Cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Hà Tĩnh là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[6] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội: Hành vi Phan Văn H thực hiện có tính chất nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ và cũng là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông dẫn đến hậu quả cháu Nguyễn Đình S1 tử vong, Thái Ngọc Anh Đ bị tổn thương cơ thể tỷ lệ 40% và Phan Văn H bị tổn thương cơ thể tỷ lệ 28%. Bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi điều khiển xe ngược chiều lưu thông là vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nhưng cho rằng hậu quả sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được nên lỗi của bị cáo là vô ý. Vì vậy, Phan Văn H phải chịu mọi chế tài hình sự theo quy định.

[7] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Phan Văn H không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện bồi thường thiệt hại; bị tổn thương cơ thể 28% sau tai nạn giao thông; bị cáo có bố đẻ là ông Phan Văn N và mẹ đẻ là Phan Thị T là người có công với cách mạng (ông Phan Văn N được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhì, Huân chương kháng chiến hạng Ba). Mặt khác, bị hại Nguyễn Đình S1 có một phần lỗi điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, không chú ý quan sát, không giảm tốc độ đảm bảo an toàn đã vi phạm khoản 1 Điều 9, điểm a, b khoản 3 Điều 12 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; đại diện bị hại có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt. Do đó, Phan Văn H được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s, khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự

[8] Về hình phạt: Bị cáo phạm tội với lỗi vô ý, nhân thân tốt, tích cực khắc phục hậu quả; có nơi cư trú rõ ràng, bản thân bị thương sau tai nạn đang trong quá trình điều trị, được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Căn cứ quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự, Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Sửa đổi một số điều của Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo, xét thấy bị cáo có khả năng tự cải tạo và việc cho hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội nên Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo 14 (mười bốn) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 28 (hai mươi tám) tháng như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp và đủ nghiêm, thể hiện tính khoan hồng, nhân đạo của pháp luật hình sự Việt Nam.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với Phan Văn H.

[9] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường cho bị hại (gia đình cháu Nguyễn Đình S1) số tiền 200.000.000 (Hai trăm triệu đồng). Cháu Thái Ngọc Anh Đ không yêu cầu bị cáo bồi thường. Đại diện hợp pháp của các bị hại không yêu cầu bổ sung về mặt dân sự nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[10] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 xe mô tô biển kiểm soát 37AA-056.37 đăng ký mang tên Nguyễn Ngọc S2 đã bán cho ông Nguyễn Xuân C nhưng chưa làm thủ tục đăng ký lại phương tiện đã trả lại cho ông C.

Đối với 01 xe đạp màu đen nhãn hiệu TWETTER thuộc sở hữu của ông Phan Văn H, sau khi khám nghiệm đã trả lại cho chủ sở hữu Phan Văn H.

Cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu các tài sản trên là đúng pháp luật.
[11] Các nội dung khác có liên quan:

Trong vụ án này, có một phần lỗi thuộc về bị hại Nguyễn Đình S1 khi điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 37AA-056.37 chở theo Thái Ngọc Anh Đ nhưng chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô; khi đi đến đoạn đường giao nhau đồng mức không chú ý quan sát, không giảm tốc độ đảm bảo an toàn nên để xảy ra tai nạn. Vi phạm khoản 1 Điều 9, điểm a, b khoản 3 Điều 12 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, do Nguyễn Đình S1 đã tử vong nên không xem xét xử lý.

Đối với ông Nguyễn Xuân C là chủ sở hữu xe mô tô biển kiểm soát 37AA-056.37. Quá trình xác minh xác định, ngày 22/5/2025, cháu Nguyễn Đình S1 tự ý lấy phương tiện để tham gia giao thông mà ông C không biết nên ông C không phải chịu trách nhiệm hình sự.

[12] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[13] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại, đại diện hợp pháp của người bị hại có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ các Điều 45; 46; 260; 268; 269; khoản 1 Điều 292, khoản 1 Điều 293, Điều 326 Bộ luật Tố tụng hình sự;

- Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 38, Điều 65; Bộ luật Hình sự:

1. Tuyên bố bị cáo Phan Văn H phạm tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”.

2. Xử phạt: Phan Văn H 14 (mười bốn) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 28 (hai mươi tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Giao bị cáo Phan Văn H cho Ủy ban nhân dân và Công an xã N, tỉnh Hà Tĩnh cùng gia đình quản lý, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 68, khoản 3 Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

Người được hưởng án treo không được xuất cảnh trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 6, khoản 1 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Phan Văn H phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo đối với bản án: Áp dụng các Điều 331, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người đại diện hợp pháp của bị hại được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Án xử công khai sơ thẩm, có mặt bị cáo; vắng mặt: Bị hại, người đại diện hợp pháp của bị hại.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

.....

.....

Lê Nữ Ngọc D